



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة التنفيذ الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧.٢٧.٤٦٧ وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩ هـ

أطراف القضية

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
وحيد يحيى حسن قاسم	الهوية الوطنية	١.٩٢.٦٦.٥٧	سعودي	المدعي
بنك الجزيرة		٤٠٣.٠١.٥٢٣		مدعى عليه

الوقائع

ففي يوم الأحد الموافق 12/ 03/ 1446هـ افتتحت الجلسة الساعة 08:30 صباحاً عن طريق برنامج الاتصال المرئي (Microsoft Teams) وفيها حضر المدعي وكالة جاد عبدالله أحمد صيرم سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم 1094344932 بصفته وكيلأ عن المدعي (المنفذ ضده) وحيد يحيى حسن قاسم سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم 1092066057 بموجب الوكالة الصادر من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم 451633313 وحضر لحضوره الممثل النظامي عن المدعى عليها (طالبة التنفيذ) بنك الجزيرة سجل تجاري رقم 4030010523 عبدالرحمن العثمان سعد العثمان سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم 108268279 بموجب الوكالة الصادرة من مكتب المؤثقين برقم 454519693 وتاريخ 26 / 08 / 1445هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم لائحة دعوى هذا نصها : (أتقدم إلى فضيلتكم بتحرير دعواي وأوجزها فيما يلي: أولاً: الوقائع: تقدم المدعى عليه بطلب التنفيذ رقم (١٣٥٩٧٨٨ ٤٠١٠٤٤٦٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٤هـ بموجب صك الرهن رقم (٨٧٢٠٠٢٠٠٤٧٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ للمطالبة بمبلغ وقدره (٣,٦٠٣,٦٤٨) ريال بدون وجه حق وبغرض التحايل على فضيلتكم، حيث إن صك الرهن المشار إليه آنفاً ما هو إلا -أحد ضمانتين من ضمانات عقد التمويل المبرم مع المدعى عليه رقم (M/555353) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٦هـ (مرفق ١)، ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه سبق له التقدم بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٢٠٠٤٢٨١١٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ أمام الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بجدة للمطالبة بالمستحق له في عقد التمويل بالضمانة الأولى والمتمثلة في السند لأمر؛ وقد ثبت الوفاء بهذا الطلب كاملاً وصدر بذلك صك الحكم رقم (١٠٢٤٧١ ٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ (مرفق الحكم الابتدائي) وتم إنهاء الطلب وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأنه بمحضر إنهاء رقم (٧٣٧٦٣٣ ٤٠٥٠٣٤٦٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ (مرفق 3 محضر إنهاء طلب التنفيذ المتعلق بالضمانة الأولى لعقد التمويل، وبعد تقدم المدعى عليه بالاعتراض على هذا الحكم تم رفض اعتراضه وانتهت الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (١٠٢٤٧١ ٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ وتم إصدار صك الحكم النهائي برقم (١٦٧١٣٢ ٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ (مرفق حكم الاستئناف))، وإعمالاً لذلك فلا يحق للمدعى عليه الجمع بين الضمانتين لاستيفاء مطالبتة؛ وإلا يترتب ذلك أن يتحصل المدعى عليه



على مطالبته بضعف المستحق له ؛ وقد نص فقهاء الشريعة على أنه : "لا يجوز الجمع بين بدلين". عليه ولما سبق، نطلب من فضيلتكم إثبات الوفاء بطلب التنفيذ رقم (١٣٥٩٧٨٨ ٤٠١٠٤٤٦٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٤ هـ وإلغاء جميع القرارات الصادر بشأنه للتمكن من فك رهن العقار المتعلق بهذا الطلب)أ.هـ، وبعرض لائحة الدعوى على الممثل النظامي للمدعى عليها قدم لائحة جوابية هذا نصها: (صاحب الفضيلة قاضي دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بجازان، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، جواباً على ما جاء في دعوى المدعى بتاريخ 09/03/1446هـ: ما ذكره المدعي فيه تدليس وإيهام لمقام الدائرة، إذ أن محل التنفيذ هنا صك عقار مرهون لصالح موكلتي، مقابل قيمة قدرها: سبعة ملايين وخمس مائة واثنان وتسعون ألفاً وثمان مائة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللة (7,592,850.77)، لم يسدد منها المدعى سوى ما ذكرناه في طلب التنفيذ، وهو مبلغاً قدره: ثلاثة ملايين وتسع مائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وألفاً ريال وسبعة عشر هللة (3,989,202.17)، وله إن كان محقاً أن يثبت سداد ما سوى ذلك من قيمة الرهن، أما الطلب المثبت وفاؤه؛ فهو بقيمة مطالبة مختلفه قدرها: ثلاثة ملايين وخمس مائة وأربعة عشر ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وخمس هلال (3,514,246.5)، ومحل التنفيذ فيها سند لأمر بقيمة: سبعة ملايين وخمس مائة واثنان وتسعون ألفاً وخمس مائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة (7,592,598.85)، أخطأ وكيل البنك بمقدار الحق حين رفعه، واستغل المدعي ذلك وسدد قيمة المطالبة المدخلة بالخطأ وأنهى على أثر ذلك الطلب التنفيذي، والسند لأمر محل التنفيذ فيه، ولا ارتباط بين ثبوت وفاء المطالبة رقم: 401014200428112، بسداد قيمتها البالغة: ثلاثة ملايين وخمس مائة وأربعة عشر ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وخمس هلال (3,514,246.5)، وبين هذه المطالبة محل نزاع المدعي، لذلك نطلب رد دعوى المنازع، واستيفاء حق موكلتي منه بالتنفيذ على الرهن. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)أ.هـ وبطلب البينة من المدعي وكالة أجاب قائلاً: اطلب إمهالي جلسة أخرى ، عليه قررت الدائرة إجابته لطلبية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 03/ 21/ 1446هـ افتتحت الجلسة الساعة 08:30 صباحاً عن طريق برنامج الاتصال المرئي (Microsoft Teams) وفيها حضر المدعي وكالة جاد عبدالله أحمد صيرم (المدونة بياناته ووكالته سابقاً) وحضر لحضوره الممثل النظامي لالمدعى عليها (طالبة التنفيذ) عبدالرحمن العثمان سعد العثمان (المدونة بياناته ووكالته سابقاً) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله بخصوص البينة أجاب قائلاً: قدمت لائحة تفصيلية بموجب الطلب رقم 4610510638 وتاريخ 20/ 03/ 1446هـ اطلب الاطلاع عليها ، فجرى الاطلاع عليها وهذا نصها: (صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بجازان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أقدم إلى فضيلتكم بجواب على ما تم الإمهال لأجله في الجلسة الماضية في الدعوى المقيدة برقم (4670270467) وتاريخ 09/03/1446هـ وأوجزه فيما يلي: البينة الأولى: عقد التمويل رقم (M/555353) وتاريخ 06/04/1440هـ: حيث يتضح لفضيلتكم بمطالعة المادة الخامسة منه والتي نصت على أنه: "ضمانا لحقوق الطرف الأول قدم الطرف الثاني الضمانات التالية: أ- سند لأمر بمبلغ (7,592,850) ريال، ب- رهن العقار مشمول الصك رقم (772003002929) وتاريخ 09/05/1438هـ" (مرفق 1 عقد التمويل بالضمانتين المشار إليها): ووجه الدلالة من هذه البينة: أن السند التنفيذي محل طلب التنفيذ رقم (401044601359788) وتاريخ 04/02/1446هـ موضوع هذه الدعوى؛ ما هو إلا أحد ضمانتين من ضمانات استفاء المدع، عليه لمقابا ، عقد التمهوا ، المده معه؛ وكما يعلم فضيلتكم فإنه لا يتصور الجمع بين هذه



الضمانتين في الاستحقاق، والوفاء بأحد هذه الضمانتين هو وفاء بمقابل عقد التمويل وببطل معه تبعاً لذلك استحقاق الضمانة الثانية؛ وإلا. يترتب ذلك أن يتحصل المدعى عليه على مطالبته بضعف المستحق له على خلاف المنهي عنه شرعاً في قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"؛ وقد نص فقهاء الشريعة على أنه: "لا يجوز الجمع بين بدلين"، ومفاد ذلك بداهة: أن إثبات الوفاء بأحد الضمانتين المنصوص عليها في المادة الخامسة من عقد التمويل المشار إليه أعلاه يبطل معه تبعاً لذلك المطالبة بالوفاء بالضمانة الثانية لعدم الاستحقاق) البينة الثانية: صك حكم نهائي مثبت للوفاء بالضمانة الأولى (السند لأمر) في عقد التمويل المشار إليه أعلاه: حيث إن المدعى عليه سبق له التقدم بالمطالبة بالمستحق له في عقد التمويل بالضمانة الأولى (السند لأمر) في طلب التنفيذ رقم (401014200428112) وتاريخ 20/06/1442 هـ أمام الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بجدة؛ وثبت الوفاء بهذا السند لأمر وصدر بذلك صك الحكم رقم (4630102471) وتاريخ 3/02/1446 هـ (مرفق 2) وتم تأييده من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة بصك الحكم النهائي برقم (4630167132) وتاريخ 24/02/1446 هـ (مرفق 3 حكم الاستئناف): ووجه الدلالة من هذه البينة: ثبوت الوفاء بالضمانة الأولى في عقد التمويل؛ وثبت معه قطعاً تبعاً لذلك سقوط الحق في المطالبة بالوفاء بالضمانة الثانية (صك الرهن) لعدم الاستحقاق، ولسبق الوفاء به في الضمانة الأولى؛ وهو ما يتعين معه إبطال طلب التنفيذ رقم (401044601359788) وتاريخ 04/02/1446 هـ المؤسس على هذا السند التنفيذي. البينة الثالثة: ثبوت العديد من الإقرارات القضائية من المدعى عليه المؤثرة في الدعوى؛ نوضحها لفضيلتكم فيما يلي: 1- ثبت في صك الحكم الابتدائي في الطلب المثبت وفاؤه في الصفحة رقم (2) في جواب المدعى عليه بما نصه: "هل سدد المدعي (المنفذ ضده) المبلغ المطالب به في الطلب التنفيذي رقم (401014200428112)؟ أجب: نعم، قام بسداد مبلغ مائتا ألف ريال وأثبت في صك حكم، والمبلغ المتبقي يظهر أنه محجوز لدى الدائرة ولم يصلنا حتى الآن" (تابع مرفق 2)، وبموجب هذا الإقرار ثبت الوفاء بالضمانة الأولى في صك الحكم موضح تفصيلاً في البينة الثانية. 2- ذكر وكيل المدعى عليه في جوابه بما نصه: "الطلب المثبت وفاؤه هو بقيمة مطالبة مختلفة قدرها (3,514,246) ريال ومحل التنفيذ فيها سند لأمر بقيمة (7,592,598) ريال"، وهو يحاول بذلك إثبات اختلاف السند لأمر المثبت وفاؤه عن السند لأمر المنصوص عليه في عقد التمويل وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً: حيث إن السند لأمر بقيمة (7,592,598) ريال المثبت وفاؤه الذي يدعي الاختلاف فيه مؤرخ في ذات تاريخ عقد التمويل في 06/04/1440 هـ الموافق 13/12/2018 م؛ ولا وجود لما ذكره من وجود سند آخر يختلف عن السند لأمر المثبت وفاؤه؛ وهو ما يتعين معه رد ما ادعاه لعدم صحته. 3- ذكر وكيل المدعى عليه في جوابه بما نصه: "أخطأ وكيل البنك بمقدار الحق حين رفعه، واستغل المدعي ذلك وسدد قيمة المطالبة المدخلة بالخطأ وأنهى على إثر ذلك الطلب التنفيذي"؛ وهذا محض ادعاء من المدعى عليه؛ حيث لا يتصور سكوت المدعى عليه على هذا الخطأ على فرض ثبوته - مع عدم التسليم بذلك - طوال مدة تتجاوز الأربعة أعوام من تاريخ تقديم الطلب السابق في 20/06/1442 هـ وإحالة العقار للبيع بالمزاد العلني عدة مرات (مرفق 4 قرارات البيع) بالمبلغ المطالب به منه دون أن يحرك ساكناً لتعديل ما يدعيه من خطأ، وحتى تاريخ الوفاء به في 03/02/1446 هـ؛ وهو ما يوضح مثل هذه الادعاءات الواردة في جواب المدعى عليه؛ إذ لا يتصور وجود خطأ من المدعى عليه في تقديم الطلب ولم يعلم به إلا بعد التقدم بهذه الدعوى لإثبات الوفاء بكامل السند التنفيذي عل، نحه المدعى، طلب المدعى عليه، وهم ما يتعين معه، د ما رد، حماه لعدم صحته، عليه ملاسة،



نطلب من فضيلتكم: إثبات الوفاء بطلب التنفيذ رقم (401044601359788) وتاريخ 04/02/1446هـ وإلغاء جميع القرارات الصادر بشأنه للتمكن من فك رهن العقار المتعلق بهذا الطلب، والله يحفظكم ويرعاكم) أ.هـ، ويعرض البينة على الممثل النظامي للمدعى عليها أجاب قائلاً: اطلب مهلة للرد هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفع الجلسة وتأجيلها، وفي يوم الاثنين الموافق 27/ 03/ 1446هـ افتتحت الجلسة الساعة 08:00 صباحاً عن طريق برنامج الاتصال المرئي (Microsoft Teams) وفيها حضر المدعي وكالة جاد عبدالله أحمد صيرم (المدونة بياناته ووكالته سابقاً) وحضر لحضوره الممثل النظامي للمدعى عليها (طالبة التنفيذ) عبدالرحمن العثمان سعد العثمان (المدونة بياناته ووكالته سابقاً) وبسؤال الممثل النظامي للمدعى عليها عما استعمل لأجله قدم لائحة هذا نصها: (صاحب الفضيلة قاضي دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بجازان، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، جواباً على ما جاء في رد المدعى وكالة بتاريخ 21/03/1446هـ: نود من مقام الدائرة النظر في النقاط التالية: أولاً: لم يجب المدعي وكالة على سؤالنا عن قيمة ما سدده موكله لصالح عقد التمويل البالغ: سبعة ملايين وخمسة مائة وأثنان وتسعون ألفاً وثمان مائة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هلاله (7,592,850.77) المذكورة في العقد (المرفق 1)، ولم يحضر بينة على ما يدعيه من سداد موكله كامل مبلغ العقد كما طُلب منه في الجلسة الأولى، وأمتنع عن تزويد الدائرة بكشف حساب بالسدادات التي أودعها موكله لصالح العقد، ولكي لا نطيل على مقام الدائرة، قمنا نحن بإرفاق كشف حساب المدعي (المرفق 2)، وفيه كل ما قام بسداده من بداية العقد إلى حينه، ومجموع ذلك مبلغاً قدره: ثلاثة ملايين وتسع مائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وألفاً ريال وسبعة عشر هلاله (3,989,202.17) وهو ما ذكرناه في هذا الطلب التنفيذي الذي ينازعنا فيه (المرفق 3). ثانياً: يسعى المدعي وكالة إلى إسقاط الخطأ الذي حدث من وكيل البنك في الطلب المنفذ المقدم على السند لأمر بالرقم: 401014200428112 على هذا الطلب، وواقع الحال والعقد الذي بيننا يكذب ما يسعى لإثباته، وقد نصت المادة السادسة عشر من نظام الإثبات في الفقرة الثانية منها على أنه: "لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال".، هذا فضلاً على أن محل التنفيذ هنا رهن مثبت من كتابة العدل وحجيته قطعية يتفق معها واقع الحال. ثالثاً: صك الحكم الصادر في الطلب المنفذ رقم: 401014200428112 يثبت وفاء المطالبة المدخلة ببياناتها خطأً بسداد قيمتها البالغة: ثلاثة ملايين وخمسة مائة وأربعة عشر ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وخمس هلال (3,514,246.5)، ولم يتطرق نص الحكم إلى العقد ولا- إلى قيمة ما سدد منه، إذ أن المنازعة الصادر فيها الحكم كانت شكلية ولم تتعرض للموضوع. رابعاً: إجمالي قيمة المطالبتين على السند لأمر بالطلب المنفذ رقم: 401014200428112، وعلى الرهن محل نزاعنا هنا لا تتجاوز قيمة العقد، فالمبلغ المقر بسداده عند تقديم طلب التنفيذ على الرهن، هو حاصل جمع سداد قيمة المطالبة على السند لأمر في الطلب المنفذ رقم: 401014200428112، والتي سدها المدعي على دفعتين الأولى بمبلغ قدره: مئتا ألف ريال (200,000)، والثانية بمبلغ قدره: ثلاثة ملايين وثلاث مائة وأربعة عشر ألفاً وست مائة وتسعة وأربعون ريال (3,314,649)، بالإضافة إلى ما سده من أقساط بلغت في مجملها بحسب كشف الحساب (المرفق 2) مبلغاً قدره: أربع مائة وأربعة وسبعون ألفاً وخمسة مائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هلاله (474,553.17)، وعليه يكون مجموع ما سده هو مبلغاً قدره: ثلاثة ملايين وتسع مائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وألفاً ريال وسبعة عشر هلاله (3,989,202.17)، وبذلك يكون المتبقي من العقد مبلغاً قدره: ثلاثة ملايين وست مائة وثلاثة آلاف وست مائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة عشر هلاله



(3,603,648.60)، وهو ما طالبنا به هنا في الطلب التنفيذي المقدم بالرقم: 401044601359788، وعلى ضوء ما سبق منا شرحه وبيانه، نطلب رد دعوى المنازع، واستيفاء حق موكلتي منه بالتنفيذ على الرهن، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)أ.هـ. وبعرض اللائحة على المدعيوكالة قدم لائحة هذا نصها: (صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بجازان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أتقدم إلى فضيلتكم برد على ما ورد في جواب المدعى عليه وأوجزه فيما يلي: أولاً: ما ورد في جواب وكيل المدعى عليه غير ملاق على دعوى موكلتي: حيث إن وكيل المدعى عليه لم يتعرض في جوابه للرد على ما ورد في الجلسة الماضية من أن المبلغ المسلم من المدعى عليه لموكلتي هو مبلغ (3,950,000) ريال فقط لا غير؛ وهو ما يتعين معه إعمال ما ورد في المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، ونطلب من فضيلتكم إعمال ما ورد في المادة دفعا للضرر من مماطلة وكيل المدعى عليه. ثانياً: ثبوت إقرار قضائي من وكيل المدعى عليه في جوابه: حيث إن وكيل المدعى عليه ذكر في جوابه بما نصه: "قمنا نحن بإرفاق كشف حساب المدعي وفيه كل ما قام بسداده من بداية العقد إلى حينه ومجموع ذلك مبلغاً وقدره (3,989,202) ريال" وهذا القرار قضائي من وكيل المدعى عليه يثبت الوفاء بما زاد على المبلغ المستحق، ونطلب إعمال المقتضى الشرعي حياله. ثالثاً: التناقض في جواب وكيل المدعى عليه على دعوى موكلتي: حيث إن وكيل المدعى عليه ذكر في جوابه سابقاً بأن السند لأمر المثبت وفاؤه لا يتعلق بهذه المطالبة؛ في محاولة منه للتحايل على عدالة للدائرة وتلافياً للربط بينه وبين صك الرهن محل إثبات الوفاء في هذه الدعوى؛ والذي يمثل الضمانة الثانية في عقد التمويل المبرم معه؛ ونتمسك أمام فضيلتكم بعدم جواز الجمع بين هذه الضمانتين في الاستحقاق، والوفاء بأحد هذه الضمانتين هو وفاء بمقابل عقد التمويل، ويثبت معه الوفاء بما ورد في صك الرهن وإلا يترتب على ذلك أن يتحصل المدعى عليه على مطالبته بضعف المستحق له على خلاف المنهي عنه شرعاً في قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"؛ وقد نص فقهاء الشريعة على أنه: "لا يجوز الجمع بين بدلين"، وهو ما يتعين معه رد ما ورد في جوابه لعدم صحته. عليه ولما سبق، نطلب من فضيلتكم: إثبات الوفاء بطلب التنفيذ رقم (401044601359788) وتاريخ 04/02/1446هـ وإلغاء جميع القرارات الصادر بشأنه للتمكن من فك رهن العقار المتعلق بهذا الطلب. والله يحفظكم ويرعاكم)أ.هـ. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة وتأجيلها للنطق بالحكم، وفي يوم الاثنين الموافق 04/04/1446هـ افتتحت الجلسة الساعة 08:30 صباحاً عن طريق برنامج الاتصال المرئي (Microsoft Teams) وفيها حضر المدعي وكالة جاد عبدالله أحمد صيرم (المدونة بياناته ووكالته سابقاً) وحضر لحضوره الممثل النظامي للمدعى عليها (طالبة التنفيذ) عبدالرحمن العثمان سعد العثمان (المدونة بياناته ووكالته سابقاً).

الأسباب

فبناءً على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، ولأنّ قاضي التنفيذ مختصّ بنظر هذه المنازعة؛ لما نصت عليه المادة



(3/3) من لائحة نظام التنفيذ على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة . بموجب سند تنفيذي ، أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي، فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)أ.هـ وأما من ناحية الموضوع فإن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة تثبت دعواه الوفاء ، ولأن المدعي عليها شخصية اعتبارية واليمين لا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية استناداً للفقرة (2) من المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ، وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن السند محل الدعوى (صك الرهن العقاري) ما هو إلا ضماناً ثانية للدين المتعلق بالتمويل العقاري وقد ثبت الوفاء بالضمانة الأولى (السند لأمر) وعليه فيثبت تبعاً الوفاء بالضمانة الثانية فهو تلازم غير مسلم ؛ لأن إثبات الوفاء بالسند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ بجدة مقصور على السند نفسه ولا يتعداه إلى موضوع الحق الذي من أجله أنشئ السند وكذلك لا يتعداه لسند آخر ، ولأن حقيقة هذه الدعوى أن المدعي بطلب إثبات انفكاك الرهن عن العقار المرهون وعدم اعتبار الصك محل الدعوى سنداً تنفيذياً لأجل سداد التمويل العقاري ، وهي دعوى موضوعية تنظر لدى قضاء الموضوع في مدى ثبوت السداد من عدمه استناداً للمادة (4/3) من نظام التنفيذ المتضمنة ما نصه: "كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع" أ.هـ لذلك كله ولجميع ما سبق:

منطوق الحكم

قررت الدائرة رد دعوى الوفاء بالسند التنفيذي -صك الرهن العقاري رقم (٤٧٦٩ . ٢٠٠ ٨٧٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١ هـ المقدم في طلب التنفيذ رقم (١٣٥٩٧٨٨ . ١٠٤٤٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٤ هـ وبما تقدّم حكمت الدائرة وللمدعي (المنفذ ضده) حق الاعتراض على الحكم بطلب التدقيق خلال عشرة أيام، ابتداءً من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلم نسخة صك الحكم. فإذا لم يقدم المعارض اعتراضه على الحكم خلال هذه المدة سقط حقه في طلب تدقيقه، واكتسب الحكم القطعية، كما أنه يسقط حقه في ذلك بتقديمه مذكرة تُقيد لدى إدارة هذه المحكمة تتضمن نزوله عن طلب الاستئناف؛ عملاً بالمواد الخامسة والستين بعد المائة والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، والمادة الثالثة من نظام التنفيذ، واختتمت الجلسة الساعة 09:00 صباحاً وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُزِر في 04 / 06 / 1446 هـ

رئيس الدائرة القضائية
منصور فرحان أحمد الفيضي

